

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

**EJERCICIO SIMULACRO DE
SEPTIEMBRE 2025 (PACK 2)**

La empresa “SOL Y TIERRA SL” está constituida a partes iguales por el matrimonio formado por José Carlos y Marta. Ambos realizan trabajo efectivo en la sociedad. También trabajan en la empresa los dos hijos del matrimonio; Javier, de 31 años, que vive en un municipio diferente junto a su mujer y Roberto, de 19 años, que sigue conviviendo en el domicilio familiar y está a cargo del matrimonio.

La empresa decide contratar como administrativa a Juana, de 33 años, que empieza su actividad el 1 de julio de 2026 con un pacto salarial de 18.000€ semestrales a cobrar el 8 pagas durante lo que resta de año 2026. Además, le pagan 100€ al mes en concepto de transporte para que pueda cubrir el gasto que le ocasiona desplazarse todos los días entre su domicilio y su puesto de trabajo. El alta de Juana en el Régimen General de la Seguridad Social fue tramitado por la empresa el 5 de junio cumpliendo escrupulosamente con el plazo y la forma.

Juana tuvo su primer contacto con el mundo laboral a los 26 años. Está embarazada y dará a luz al poco de empezar a trabajar en “SOL Y TIERRA SL”. Cuando lleva tres meses prestando servicios y acredita una cotización en toda su vida laboral de 185 días, entra en la semana 39 de gestación y decide solicitar la nueva situación especial de IT prevista para estas situaciones.

El parto se produce el día 13 de octubre de 2026, dando Juana a luz a dos preciosos bebés, uno de ellos con una discapacidad del 33% al nacer acreditada por el servicio público de salud. El padre de las criaturas es Alejandro que trabaja a tiempo parcial dado de alta en Régimen General de la Seguridad Social en una gran superficie de venta de electrodomésticos. Lleva prestando servicios de manera continuada para esa empresa desde hace 3 años.

La empresa realiza correctamente la liquidación de cuotas referente a sus trabajadores por el mes de septiembre de 2026, cumpliendo las obligaciones del artículo 29 de la Ley General de la Seguridad Social; sin embargo, por un error del responsable de ordenar los pagos, éste no se hace efectivo dentro del plazo reglamentario. La Tesorería General de la Seguridad Social notifica providencia de apremio el día 6 de noviembre de 2026 para reclamar el importe de las cuotas. Finalmente, el pago se realiza el 27 de noviembre de 2026, teniendo entrada en la cuenta habilitada a tal efecto por la TGSS el día 29 de noviembre de 2026.

1 **¿En qué Régimen de la Seguridad Social deben quedar encuadrados los hermanos Javier y Roberto por su actividad en la empresa «SOL Y TIERRA SL»?**

- A. Ambos en el Régimen General de la Seguridad Social.
- B. Ambos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- C. Javier en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Roberto en el Régimen General de la Seguridad Social.
- D. Javier en el Régimen General de la Seguridad Social y Roberto en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

2 **En el caso de Marta, encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al poseer el control efectivo de “SOL Y TIERRA SL”, determine la fórmula correcta para la liquidación de sus cuotas:**

- A. Se harán efectivas a través del Sistema de Liquidación Simplificada, en el mismo mes de su devengo y siendo obligatorio el cumplimiento de las obligaciones de liquidación.
- B. Se harán efectivas a través del Sistema de Liquidación Simplificada, en el mismo mes de su devengo y no siendo obligatorio el cumplimiento de las obligaciones de liquidación.
- C. Se harán efectivas a través del Sistema de Liquidación Directa, en el mes siguiente a su devengo y siendo obligatorio el cumplimiento de las obligaciones de liquidación.
- D. Se harán efectivas a través del Sistema de Liquidación Simplificada, en el mes siguiente a su devengo y no siendo obligatorio el cumplimiento de las obligaciones de liquidación.

3 En el caso de José Carlos, encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al poseer el control efectivo de “SOL Y TIERRA SL”, si sus rendimientos mensuales fuesen superiores en un 10% a la base máxima de cotización prevista para este 2026 (5.101,20€), ¿estaría ese exceso del 10% sujeto a cotización adicional de solidaridad?

- A. Sí, en un 1,15%.
- B. Sí, en un 1,25%.
- C. Sí, en un 1,46%.
- D. No.

4 Como pronto, ¿en qué mes pudo ser dada de alta Juana por la empresa “SOL Y TIERRA SL” y ante qué órgano?

- A. En mayo y ante la Dirección Provincial de la TGSS donde radique el domicilio del empresario.
- B. En abril y ante la Dirección Provincial de la TGSS donde esté domiciliada la empresa.
- C. En mayo y ante la Dirección Provincial de la TGSS donde esté domiciliada la empresa.
- D. En abril y ante la Dirección Provincial de la TGSS donde radique el domicilio del empresario.

5 Suponiendo que Juana está de alta durante toda la segunda mitad del 2026, ¿cuál será su base de cotización de contingencias comunes del mes de julio de 2026?

- A. 3.100€.
- B. 1.500€
- C. 2.250€.
- D. 2.350€.

6 ¿Tendrá derecho Juana a acceder a la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes por situación especial de gestación desde el día 1 de la semana 39?

- A. Sí, ya que se encuentra en alta y además cumple con el requisito de cotización necesario: 180 días en los últimos 5 años.
- B. Sí, ya que se encuentra de alta y además cumple con el periodo de cotización necesario: 180 días en los últimos 7 años.
- C. Sí, ya que se encuentra de alta y además no se exigirá en este supuesto especial de IT periodo de cotización alguno.
- D. No acredita el periodo de cotización necesario para su situación particular y, por tanto, no puede acceder a la protección de incapacidad temporal.

7 ¿Qué bases de cotización de contingencias comunes se tomarán en consideración para calcular la base reguladora de la prestación de nacimiento y cuidado del menor en el caso de Alejandro?

- A. La base de cotización de contingencias comunes del mes de agosto de 2026 dividida entre 31 (si es un trabajador de remuneración diaria) o 30 (si es un trabajador de remuneración mensual).
- B. La base de cotización de contingencias comunes del mes de septiembre de 2026 dividida entre 30.
- C. La suma de las bases de cotización de contingencias comunes de los 3 meses anteriores al previo al del hecho causante dividida entre el número de días a los que se refiera tal cotización.
- D. La suma de las bases de cotización de contingencias comunes de los 12 meses anteriores al previo al del hecho causante dividida entre 365.

8

¿A cuántas semanas de descanso por nacimiento y cuidado del menor tendrá derecho Juana por el nacimiento de sus dos gemelos?

- A. 19 semanas.
- B. 20 semanas.
- C. 21 semanas.
- D. 22 semanas.

9

¿Es correcta la notificación, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, de una providencia de apremio para reclamar el importe de las cuotas impagadas en octubre de 2026 por la empresa “SOL Y TIERRA SL”, sin una reclamación de deuda o acta de liquidación previa?

- A. Sí, es correcta.
- B. No es correcta. Al haber cumplido la empresa las obligaciones de liquidación, la TGSS estaba obligada a emitir previamente una reclamación de deuda para dar a la empresa la oportunidad de saldar su deuda antes de entrar en vía ejecutiva.
- C. No es correcta y además es un acto nulo de pleno derecho.
- D. No es correcta y la empresa podría presentar un recurso de alzada que suspendería el procedimiento sin necesidad de presentar garantías.

10

¿Qué recargo procede imponer a la empresa «SOL Y TIERRA SL» por el impago de las cuotas referentes a sus trabajadores en septiembre de 2026 y desde cuando empezará a devengar intereses el mencionado recargo?

- A. 10% de recargo que devengará intereses desde el primer día fuera de plazo reglamentario de pago.
- B. 20% de recargo que devengará intereses solo cuando transcurran 15 días naturales de la notificación de la providencia de apremio.
- C. 10% de recargo que devengará intereses solo cuando transcurran 15 días naturales de la notificación de la providencia de apremio.
- D. 20% de recargo que devengará intereses desde el primer día fuera de plazo reglamentario.

11

Josefina es una trabajadora por cuenta ajena que trabaja en la empresa “SOL Y TIERRA SL” desde hace 12 años y 4 meses. Solo acredita dos años de cotizaciones anteriores. Acaba de cumplir 67 años en fecha 4 de abril de 2026. Antes de empezar a trabajar en “SOL Y TIERRA SL” tuvo dos hijos. El primero de ellos en 1988, en un periodo en el que no trabajaba y no tenía obligación de cotizar. El segundo de ellos lo tuvo en 1998, mientras se encontraba de alta en la Seguridad Social. En 1999 dejó el trabajo para dedicarse al cuidado del menor, no teniendo más cotizaciones hasta que fue contratada por “SOL Y TIERRA SL”. ¿Puede acceder a una pensión de jubilación contributiva Josefina el 4 de abril de 2026?

- A. Sí, de hecho ya pudo acceder el 4 de febrero de 2026 al cumplimiento de los 66 años y 8 meses.
- B. Sí.
- C. No, tendría que cotizar 8 meses más.
- D. No, tendría que cotizar 132 días más.

12

Francisco cumplió los requisitos para causar pensión de jubilación ordinaria en el Régimen General de la Seguridad Social hace 3 años y 3 meses; sin embargo, debido a que solo tenía 29 años cotizados decidió seguir trabajando con un contrato a tiempo parcial del 50% de la jornada. Ahora, se plantea acceder a la jubilación activa y compatibilizar su trabajo a jornada parcial con la pensión de jubilación. ¿Tiene derecho a acceder Francisco a la jubilación activa y, de ser así, que porcentaje de la base reguladora cobrará mientras esté compatibilizando trabajo y pensión?

- A. No, debería tener derecho al 100% de su pensión de jubilación para acceder a la jubilación activa.
- B. No, la jubilación activa no es compatible con un trabajo a jornada parcial.
- C. Sí, tendría derecho a un 65% de pensión de jubilación durante el primer año de compatibilidad.
- D. Sí, tendría derecho a un 80% de pensión de jubilación durante el primer año de compatibilidad.

13

¿Tendría Francisco, en el supuesto planteado en la pregunta anterior, derecho a complemento de demora en su pensión de jubilación por haber retrasado su acceso a la jubilación?

- A. No, al ser este complemento incompatible con la jubilación activa.
- B. No, al haber desarrollado un trabajo a tiempo parcial durante el tiempo de demora.
- C. Sí, equivalente a un 12%.
- D. Sí, equivalente a un 4%.

14

El 15 de julio de 2026 fallece Carla, pensionista de incapacidad permanente en el sistema de la Seguridad Social. Tenía, en el momento del hecho causante, un marido de 47 años de edad que acababa de ser despedido de su trabajo en fecha 3 de julio de 2026. Convivía con ellos su hijo, Juanito, de 18 años de edad y con unos ingresos mensuales superiores a 3.000€ desde que hace dos años firmase un contrato con un importante club de fútbol para competir en su equipo filial. Suponiendo que el marido de Carla solicita la pensión de viudedad al INSS en fecha 17 de septiembre de 2026, ¿desde cuándo tendrá efectos económicos la pensión de viudedad causada por Carla?

- A. Desde el 15 de julio.
- B. Desde el 16 de julio.
- C. Desde el 17 de junio.
- D. Desde el 1 de agosto.

15

¿Tendrá derecho Juanito a cobrar pensión de orfandad?

- A. No, al superar el límite de ingresos para la pensión de orfandad fijado en el salario mínimo interprofesional.
- B. Sí, y podrá cobrarlo hasta que cumpla 21 años.
- C. Sí, y podría cobrarlo hasta que cumpla 23 años.
- D. Sí, y podrá cobrarlo hasta que cumpla 25 años.

PREGUNTAS DE RESERVA.**16**

Si aprovechando la pensión de viudedad, el marido de Carla decide solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la suscripción de un convenio especial para seguir cotizando hasta que encuentre un nuevo trabajo y esta solicitud la realiza el 17 de septiembre, ¿desde qué fecha tendrá efectos el convenio especial?

- A. Desde el 4 de julio, obligatoriamente.
- B. Desde el 17 de septiembre, obligatoriamente.
- C. Desde el 4 de julio o el 17 de septiembre, a elección del suscriptor del convenio.
- D. El 17 de septiembre ya estaría fuera de plazo para solicitar la suscripción del convenio especial.

17

En caso de que la Tesorería General de la Seguridad Social aceptase la solicitud de suscripción de convenio especial, ¿en qué situación quedaría el marido de Clara?

- A. Asimilada al alta.
- B. Alta especial.
- C. Alta de pleno derecho.
- D. Alta real.

18

José Alberto es un trabajador autónomo que regenta un bar en Alcoy. Se plantea contratar como camarero a su hijo de 27 años, que vive independizado desde hace 4 años junto a su novia Martina. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social deberá quedar encuadrado el hijo de José Alberto por el trabajo que va a realizar en el bar?

- A. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- B. En el Régimen General de la Seguridad Social.
- C. En el Régimen General de la Seguridad Social, excluido de la contingencia de desempleo.
- D. Excluido del sistema de la Seguridad Social.

SOLUCIONES

1 D

Al tratarse de una sociedad de capital, no resulta aplicable el **artículo 12 Ley General de la Seguridad Social**, que regula el trabajo de los familiares del empresario persona física. El encuadramiento debe resolverse atendiendo a la existencia o no de control efectivo sobre la sociedad, conforme a **los artículos 136.2.b) y 305.2.b) de la Ley General de la Seguridad Social**. Javier, aunque presta servicios para la sociedad, vive en otro municipio y no convive con sus padres; por ello, no puede presumirse que posea el control efectivo por la participación social familiar. Al no constar tampoco una participación individual suficiente ni funciones de dirección y gerencia, queda incluido en el Régimen General.

Roberto, de 19 años, presta servicios para la misma sociedad y convive con sus padres. Como al menos la mitad del capital social está distribuido entre familiares con los que convive y a quienes está unido por parentesco hasta el segundo grado, se presume, salvo prueba en contrario, que posee el control efectivo de la sociedad. En consecuencia, debe quedar incluido en el RETA conforme al **artículo 305.2.b).1.º de la Ley General de la Seguridad Social**. No se encuadra como autónomo colaborador. (TEMA 2)

2 B

El artículo **22.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social** incluye las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el sistema de liquidación simplificada, y el **artículo 29.4 de la Ley General de la Seguridad Social** dispone que, cuando el alta se ha solicitado en plazo, la Tesorería calcula la cuota sin exigir al interesado el cumplimiento de las obligaciones ordinarias de liquidación. A su vez, el **artículo 56.1.b).1.º del RD 1415/2004** establece que las cuotas del RETA deben ingresarse dentro del mismo mes al que corresponde su devengo. Como se trata de las cuotas propias de Marta en el RETA, se aplica este sistema y ese plazo de ingreso; por tanto, la respuesta correcta es la b). (TEMA 4)

3 D

El **artículo 19 bis de la Ley General de la Seguridad Social** somete a la cotización adicional de solidaridad la parte de las retribuciones de los trabajadores por cuenta ajena que exceda de la base máxima de cotización por contingencias comunes. José Carlos está incluido en el RETA y cotiza en función de sus rendimientos netos, no sobre retribuciones como trabajador por cuenta ajena. En consecuencia, el exceso del 10 % sobre la base máxima no genera esta cotización adicional, siendo la respuesta correcta la d). (TEMA 4)

4 C

Conforme a los **artículos 32.1.1.º y 32.3.1.º del RD 84/1996**, el alta de una trabajadora por cuenta ajena debe solicitarse antes del inicio de la prestación de servicios y puede presentarse, como máximo, con 60 días naturales de antelación. Como Juana comienza a trabajar el 1 de julio de 2026, la primera fecha posible para solicitar el alta era el 2 de mayo de 2026. Además, según el **artículo 33.1 del mismo real decreto**, la solicitud se dirige a la Dirección Provincial de la TGSS o a la Administración competente de la provincia en la que la empresa tenga abierta su cuenta de cotización. (TEMA 3)

5 A

El **artículo 147.1 de la Ley General de la Seguridad Social** y el **artículo 23 del RD 2064/1995** establecen que la base de cotización por contingencias comunes comprende la remuneración total del trabajador, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El salario semestral de 18.000 euros se distribuye en seis pagas ordinarias y dos extraordinarias, por lo que cada paga asciende a 2.250 euros.

$18.000/8 \text{ pagas} = 2.250 \text{ € por paga}$

Prorrata mensual de pagas extraordinarias: $(2 \times 2.250 \text{ €})/6 \text{ meses} = 750 \text{ €}$

También podría calcularse de la siguiente forma: $18.000/6 \text{ meses} = 3.000 \text{ €}$

El plus de transporte de 100 euros corresponde al desplazamiento desde el domicilio al centro habitual de trabajo y no queda incluido entre los gastos de locomoción excluidos por el **artículo 147.2.b) de la Ley General de la Seguridad social**; por ello, debe integrarse íntegramente en la base de cotización.

Base de contingencias comunes de julio: $2.250 + 750 + 100 = 3.100 \text{ €}$.

o base de contingencias comunes de julio: $3.000 + 100 = 3.100 \text{ €}$

(TEMA 4)

6 B

El **artículo 169.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social** considera situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la gestación de la mujer trabajadora desde el primer día de la semana trigésima novena. Para acceder al subsidio, el **artículo 172.a)** remite al período mínimo de cotización exigido para la prestación por nacimiento y cuidado del menor y, al tener Juana 33 años, el **artículo 178.1.c)** exige 180 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores o, alternativamente, 360 días a lo largo de la vida laboral. Juana acredita 185 días dentro de los siete años anteriores, por lo que cumple la carencia exigida. (TEMA 8)

7 D

El **artículo 248.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social** dispone que, cuando la persona beneficiaria trabaja a tiempo parcial, la base reguladora diaria de la prestación por nacimiento y cuidado del menor se obtiene sumando las bases de cotización por contingencias comunes acreditadas en la empresa durante los doce meses naturales inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante y dividiendo el resultado entre 365.

Como el parto se produce en octubre de 2026, el mes previo es septiembre de 2026 y las doce mensualidades que deben computarse son las comprendidas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. (TEMA 9)

8 C

El **artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social** remite la duración de la situación protegida a los períodos de suspensión del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores. En 2026, el **artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores** establece una duración general de 19 semanas para cada progenitor, y el artículo 48.6 ET añade una semana para cada progenitor por nacimiento múltiple, por cada hijo distinto del primero, y otra semana para cada progenitor cuando el hijo nazca con discapacidad.

En el supuesto hay dos causas de ampliación: nacimiento de gemelos y discapacidad del 33 % de uno de ellos. El cálculo para Juana es 19 semanas generales + 1 semana por nacimiento múltiple + 1 semana por discapacidad = 21 semanas. (TEMA 9)

9 A

El **artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social** permite iniciar la vía ejecutiva cuando ha vencido el plazo reglamentario de ingreso y, de forma específica, el **artículo 85.1.a) del RD 1415/2004** establece que se dictará providencia de apremio sin reclamación de deuda ni acta de liquidación previas cuando el sujeto responsable haya cumplido en plazo sus obligaciones de liquidación, pero no haya ingresado las cuotas. Como la empresa liquidó correctamente y solo incumplió el pago, procede directamente la providencia de apremio; por tanto, la respuesta correcta es la a). (TEMA 5)

10 C

La empresa cumplió correctamente las obligaciones de liquidación del **artículo 29 de la Ley General de la Seguridad Social**, por lo que el recargo debe determinarse conforme al **artículo 30.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social y al artículo 10.1.a) del RD 1415/2004**. Al abonarse las cuotas dentro del primer mes natural siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, procede un recargo del 10%.

No procede el recargo del 35%, porque este se aplica cuando no se han cumplido las obligaciones de liquidación y se paga fuera del plazo concedido en la reclamación

de deuda o acta de liquidación. En este supuesto, el enunciado indica expresamente que la empresa sí cumplió correctamente las obligaciones del artículo 29 LGSS.

Finalmente, conforme al **artículo 11 del RD 1415/2004**, el recargo empezará a devengar intereses desde el vencimiento del plazo de 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio. Como la providencia se notificó el 6 de noviembre de 2026, dicho plazo finaliza el 21 de noviembre, por lo que los intereses del recargo comenzarían a devengarse desde el 22 de noviembre de 2026.(TEMA 5)

11 D

El **artículo 205.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social** exige, para acceder a la jubilación contributiva, un período mínimo de cotización de 15 años. Josefina acredita 14 años y 4 meses de cotización efectiva: 12 años y 4 meses en la empresa y 2 años anteriores.

El **artículo 235 del mismo texto legal** permite computar 112 días asimilados a cotizados por el primer parto, porque se produjo cuando Josefina no trabajaba ni tenía obligación de cotizar. No procede añadir otros 112 días por el segundo parto, ya que entonces estaba de alta. Además, el período asimilado por cuidado de hijos del **artículo 236.1 de la Ley** no puede utilizarse para completar el período mínimo de cotización exigido.

Cálculo:

15 años = $15 \times 365 = 5.475$ días

14 años y 4 meses = $(14 \times 365) + (4 \times 30,4167) = 5.231,67$ días

$5.475 - (5.231,67 + 112) = 131,33$ días; redondeando al día completo, le faltan 132 días. Por tanto, la respuesta correcta es la d).

(TEMA 10)

12 C

El **artículo 214.1 de la Ley General de la Seguridad Social** permite compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena, a tiempo completo o parcial, cuando haya transcurrido al menos un año desde que se cumplió la edad ordinaria de jubilación, sin exigir que la pensión inicial alcance el 100 % de la base reguladora.

Francisco ha demorado la jubilación durante tres años completos y, conforme al **artículo 214.2.c) de la Ley General de la Seguridad Social**, el porcentaje inicial de pensión compatible con el trabajo es del 65 %. (TEMA 10)

13 C

El **artículo 210.2.a) de la Ley General de la Seguridad Social** reconoce, cuando se opta por el porcentaje adicional, un 4 % por cada año completo cotizado entre la edad ordinaria de jubilación y el hecho causante. El complemento por demora es compatible con la jubilación activa conforme al **artículo 214 del mismo texto legal**. Además, el **artículo 247.1 de la Ley** ordena computar íntegramente los períodos de

alta con contrato a tiempo parcial para acreditar períodos de cotización, de modo que los tres años trabajados por Francisco cuentan como tres años completos.

Cálculo: 3 años completos $\times$ 4 % = 12 %.

Los tres meses adicionales no generan otro 2 %, porque ese incremento solo se reconoce, a partir del segundo año completo, cuando el período adicional es superior a seis meses e inferior a un año. Por tanto, el complemento es del 12 %. (TEMA 10)

14 D

El **artículo 230 de la Ley General de la Seguridad Social** declara imprescriptible el derecho al reconocimiento de las pensiones de muerte y supervivencia, aunque limita sus efectos retroactivos a los tres meses anteriores a la solicitud. Cuando el causante era pensionista de jubilación o incapacidad permanente, su pensión se devenga íntegramente durante el mes del fallecimiento y la pensión de viudedad produce efectos desde el primer día del mes siguiente, siempre que la solicitud permita retrotraerse hasta esa fecha.

Carla falleció el 15 de julio y la solicitud se presentó el 17 de septiembre, dentro de los tres meses siguientes. En consecuencia, los efectos económicos de la pensión de viudedad comienzan el 1 de agosto de 2026. (TEMA 11).

15 B

El **artículo 224.1 de la Ley General de la Seguridad Social** reconoce la pensión de orfandad a los hijos del causante menores de 21 años sin condicionar el derecho a que no trabajen ni a que sus ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Juanito tiene 18 años, por lo que conserva el derecho aunque trabaje o perciba ingresos.

El límite de ingresos solo opera para prolongar la pensión desde los 21 hasta los 25 años. Por tanto, Juanito puede percibirla hasta cumplir 21 años. (TEMA 11)

16 C

El **artículo 5.2.1 de la Orden TAS/2865/2003** permite solicitar el convenio especial dentro de los 90 días naturales siguientes al cese que origina su suscripción. Como el marido de Carla cesó el 3 de julio y presentó la solicitud el 17 de septiembre, actuó dentro de ese plazo.

En ese supuesto, el artículo 5.2.3 de la misma orden permite elegir que los efectos se produzcan desde el día siguiente al cese, el 4 de julio, o desde la fecha de presentación de la solicitud, el 17 de septiembre. Por tanto, la respuesta correcta es la c). (TEMA 3)

17 A

El **artículo 166.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social** establece que los supuestos de excedencia forzosa, traslado por la empresa fuera del territorio nacional y convenio especial con la Administración de la Seguridad Social, entre otros, podrán ser asimilados a la situación de alta para determinadas contingencias, con el alcance y las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Esta previsión legal se concreta en el **artículo 5.1 de la Orden TAS/2865/200**, el cual establece que la suscripción del convenio especial determina la situación asimilada a la de alta respecto de las contingencias incluidas en él. En consecuencia, el interesado no queda en alta real, sino en situación asimilada al alta. (TEMA 3)

18 B

Los **artículos 7.1.a) y 12.1 de la Ley General de la Seguridad Social** incluyen en el Régimen General a quienes prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y solo permiten excluir la laboralidad de los familiares cuando conviven con el empresario y están a su cargo. El hijo tiene 27 años y vive independizado desde hace cuatro años, por lo que no concurre esa presunción de exclusión. Al prestar servicios retribuidos y dependientes como camarero, debe quedar incluido en el Régimen General con la protección ordinaria, incluida la contingencia de desempleo. (TEMA 2)